

1506239-40.2020.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Daniel. Eu nego qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Hoje, eu também autorizei que fizessem buscas na minha casa. No interior da minha casa nada foi encontrado. Daniel assumiu para os policiais militares que a droga era toda dele. Daniel também é usuário de drogas. Ainda, declarou que no dia 30.10.2019 foi preso por tráfico de entorpecentes haja vista que policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506239-40.2020.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506239-40.2020.8.26.0132

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2191574/2020 -

DEL.POL.IBIRÁ, 12826508 - DEL.POL.IBIRÁ, 245/20/434 - DEL.POL.IBIRÁ, 2191574 -

DEL.POL.IBIRÁ

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

A APURAR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

DEVANIR ALVES DE ASSIS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática do delito de receptação art. 180, caput. Consta do anexo inquérito policial que, no dia 20 de outubro de 2019, em horário incerto, na Rua Doze, nº 155, Thermas de Ibirá, na cidade de Ibirá e Comarca de Catanduva, adquiriu, em proveito próprio, o aparelho celular, marca Samsung, modelo J7, avaliado em R\$ 1.450,00 - fls. 64, coisa que sabia ser produto de crime, pertencente à vítima Selma Damares Vieira.

A exposição do fato criminoso e suas circunstâncias estão assim descritos na denúncia.

Segundo apurado, nas circunstâncias descritas, o denunciado adquiriu, em proveito próprio, o aparelho celular Samsung J7, coisa que sabia ser produto de crime

(furto). Policiais militares efetuaram a prisão em flagrante delito do denunciado em virtude da prática do tráfico de drogas. Em revista pessoal, foi localizado, no bolso de Devanir, uma quantia em dinheiro, bem como o aparelho celular objeto dos autos. Após diligências, constatou-se que o aparelho era produto de crime de furto, conforme Boletim de Ocorrência acostado à fls. 3/4. Indagado, o denunciado afirmou ter adquirido o aparelho de um "Paraíba" pelo valor de R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). O aparelho celular foi avaliado em R\$1450,00, conforme fls. 64. Denúncia (fls. 182/184). Recebimento da denúncia em 07/12/2021 (fl. 190).

Resposta à acusação (fls. 199/203).

Mantida denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 206).

No curso da instrução processual foram ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Nas alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia observando as reincidências e maus antecedentes.

A defesa pleiteou a absolvição uma vez que o réu não sabia da origem ilícita do celular adquirido.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexiste nulidade a ser reconhecida ou irregularidade para sanar.

A denúncia foi regularmente instruída com os seguintes elementos informativos:

A testemunha C. B. V. (fls. 07 e 11) disse que "o declarante é genitor de SELMA DAMARES VIEIRA, comparece juntamente com esta visto que o aparelho foi adquirido pelo declarante no Supermercado Termas de Ibirá e dado de presente para "Selma", motivo pelo qual trouxe a Nota de n. 3264 Série 001 que esta em seu nome. Que diz o declarante sua filha acabou tendo o mesmo furtado e foi avisada de que havia sido apreendido na delegacia e boletim de ocorrência e com isso retornou algumas vezes até esta Unidade para ver se o aparelho era realmente o seu e se já teria retornado do Instituto de Criminalística e nesta data viu o aparelho reconhecendo que é o seu pelo fato de ter uns trincados na tela do lado esquerdo acima na tela e ainda constatou que realmente o telefone apreendido é realmente o seu, onde foi confirmado pela numeração do IMEI e neste momento este aparelho foi entregue para o declarante em autos próprios."

A testemunha E. E. D. O. (fls. 24 e 66), policial militar, disse que "nesta data, por volta das 11:30horas, fazíamos patrulhamento pela Rua João Mariano Rodrigues, mais especificamente defronte ao numeral 376, bairro JD. Durigan, Ibirá, em razão do disque denúncia n. W191007735, que relatava que o morador, Devanir, vulgo Tibana, estaria comercializando crack e maconha. Já havíamos recebido outras denúncias de populares de que Devanir Estaria traficando naquele local. Quando passávamos defronte a residência, vimos Devanir, identificado posteriormente como Devanir Alves de Assis, no portão Da frente do imóvel, tendo ao seu lado Daniel Alves dos Santos e o usuário conhecido como Bradock. Ao nos aproximarmos, os três começaram a entrar no corredor, quando, então, procedemos a abordagem. Bradock alegou que estava ali apenas para arrumar o portão, negando que tivesse comprando droga de Daniel ou Devanir. Daniel mora na edícula nos fundos do imóvel, onde mora Devanir. No telhado da casa de Devanir foram apreendidas uma trouxinha branca com 04 Porções de crack e 04 porções de maconha prontas para o comércio, além de 08 "eppendorfs" vazios prontos para serem utilizados na embalagem da droga. No Bolso de Devanir foram apreendidos R\$269,00 em dinheiro e um telefone celular e pelo que consta o mesmo não trabalha, pois já foi visto várias vezes na rua em horário comercial. Com Daniel nada foi apreendido, entretanto, apesar da droga ter sido apreendida no telhado da casa de Devanir, Daniel assumiu a propriedade do entorpecente, alegando que era para seu consumo pessoal. A denúncia foi confirmada em razão das diligencias efetuadas, inclusive, pelo tipo de droga apreendida que foi a mesma da denúncia. E mais, enquanto fazíamos as buscas no imóvel, vários vizinhos apontaram que a droga estava escondida no telhado, o que Possibilitou o encontro da mesma. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos autuados. Em tempo,

em obediência ao art. 304 do CPP, emprestou a Autoridade, neste ato, RECIBO pela entrega do(s) capturado(s), determinando, com os recursos disponíveis (ressalvada a hipótese de colaboração espontânea de outras instituições) a custódia do(s) agente(s) em dependência designada, dotada de suficiente vigilância acauteladora para ulterior encaminhamento ao sistema prisional."

A testemunha V. H. H. S. (fls. 25, 67 e 97), policial militar, disse que "hoje, por volta das 11:30 horas, patrulhávamos pela rua João Mariano Rodrigues, mais especificamente defronte ao numeral 376, JD. Durigan, Ibirá, em razão do disque denúncia n. W191007735, que relatava que o morador, Devanir, vulgo Tibana, estaria comercializando crack e maconha. Já havíamos recebido outras denúncias de populares de que Devanir estaria traficando naquele local. Quando passávamos defronte a residência, vimos Devanir no portão da frente do imóvel, tendo ao seu lado Daniel Alves dos Santos e o usuário Sergio Afonso Tinarelli, conhecido como Bradock. Os três, ao visualizarem a viatura, começaram a entrar no corredor, quando, então, procedemos a abordagem. Sergio alegou que estava ali apenas para arrumar o portão, negando que estivesse comprando droga de Daniel ou Devanir. Daniel mora na edícula nos fundos do imóvel, onde mora Devanir. Enquanto fazíamos as buscas, vizinhos apontaram que a droga estava no telhado na residência de Devanir, onde foram apreendidas uma trouxinha branca com 04 porções de crack e 04 porções de maconha prontas para o comércio, além de 08 "ependorfs" vazios prontos para serem utilizados na embalagem da droga. No bolso de Devanir foram apreendidos R\$269,00 em dinheiro e um telefone celular. Pelo que consta, Devanir e Daniel não trabalham, pois já foram vistos várias vezes pelas vias da cidade em horário comercial sem ocupação alguma. Com Daniel nada foi apreendido, entretanto, apesar da droga ter sido apreendida no telhado da casa de Devanir, Daniel assumiu a propriedade do entorpecente, porém alegou que era para seu consumo pessoal. A denúncia foi confirmada em razão das diligências efetuadas, inclusive, pelo tipo de droga apreendida que foi a mesma da denúncia.

A testemunha D. S. D. S. (fls. 26 e 68) disse que "minha família está ciente da minha prisão. Não indico advogado. Não tenho filhos. Não fui agredido pelos policiais militares. Eu sou usuário de todos os tipos de droga. Moro na edícula nos fundos da casa de Devanir com minha esposa, Antonia Reisianí. A droga era para meu consumo. Eu nego qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Devanir não vende drogas. Quando os policiais militares passaram defronte a residência, eu estava na posse da droga. Por medo, arremessei a droga para cima do telhado da casa de Devanir e corri para o corredor em direção a minha casa. Junto com a gente estava o Bradock, cujo nome não sei informar. Durante a revista pessoal nada foi encontrado comigo. Eu não sei se Devanir estava na posse de algum dinheiro. Pelo que sei o Bradock e Devanir também são usuários de droga. Estou desempregado há dois meses. Sou natural do estado de Pernambuco, mas vivo em Ibirá há 03 anos. Tenho um primo que também mora aqui."

A vítima S. D. V. (fls. 05 e 12), disse que "reside no Bairro Termas de Ibirá e na data dos fatos veio até a Igreja localizada nesta cidade trazer seus irmãos e ao retornar para buscar seus filhos e seus pais, acabou deixando o seu aparelho celular dentro do veículo e com a porta fechada, porém não travada. Que então vieram para esta cidade, e só deu consta que pessoas tinham subtraído o seu aparelho celular, ao retornar para a sua casa. Que então no dia seguinte postou nas redes sociais que o seu telefone teria sido subtraído para tentar recuperá-lo, vindo até esta unidade para elaborar o Boletim de Ocorrência, onde foi informada de que seria necessária a apresentação da Nota Fiscal ou a Caixa do telefone para elaborar o BO, pois precisava do número do IMEI do aparelho, sendo que após isso não retornou à esta Unidade para elaborar a ocorrência. Que então vários dias após, recebeu uma mensagem da pessoa de Thiago, proprietário da empresa conexões celulares o qual já havia trocado a película e a tela da frente do referida aparelho lhe mostrando uma foto que ele teria visto nas páginas sociais do celular com algumas notas de dinheiro e que a Polícia teria pego um tráfico de drogas e o aparelho se encontrava apreendido. Que então esteve nesta Unidade Policial, onde foi informada que o aparelho teria sido encaminhado para a Polícia Técnica e após retornar teria que apresentar a Nota Fiscal para comprovar realmente a propriedade.

Relata ainda que não elaborou a ocorrência pelo fato de achar que fosse somente apresentar a Nota Fiscal para reaver o celular. Declara ainda que o referido aparelho foi adquirido pelo seu Pai, no Supermercado Termas de Ibirá e lhe dado de presente, motivo pelo qual a Nota de n. 3264 Série 001 esta em seu nome. Que retornou algumas vezes até esta Unidade para ver se o aparelho já teria retornado do Instituto de Criminalística e nesta data constatou que realmente o telefone apreendido é realmente o seu, reconhecendo o mesmo, onde foi confirmado pela numeração do IMEI."

O acusado D. A. A. (fls. 29, 70 e 126) disse que hoje, por volta das 11horas, eu estava defronte a minha residência arrumando o portão. Eu estava acompanhado de Daniel, Bruna, Graciano (amigo de Urupês) e Bradock. Eu e Bradock arrumávamos o portão, quando de repente chegaram policiais militares. O Daniel correu e arremessou algo para cima da minha casa. Daniel foi abordado no corredor. Eu e os demais fomos abordados no portão. Os policiais militares viram Daniel arremessando o objeto para cima da casa e apreenderam o mesmo em seguida. Eu fiquei sabendo que era droga porque os policiais militares mostraram para a gente. Comigo foi apreendido apenas o dinheiro e o telefone celular. O dinheiro é proveniente de trabalho como pedreiro. Eu autorizo a realização de perícia no meu telefone celular. Eu comprei o telefone celular de um "paraíba" e por isso não tenho nota fiscal. Comprei o telefone celular há um mês e comprei um chip novo da Tim e coloquei nele. Respondo apenas pelas conversas que fiz a partir do momento que comprei o telefone celular. Pelo que sei que o telefone celular não é roubado, inclusive, na última segunda-feira fui abordado na frente da minha residência pelos policiais militares, Capão e Simão, que checaram meu telefone celular com minha autorização e nada encontraram de ilícito. Eles não deram justificativas pelo motivo minha abordagem. Só perguntaram se eu vendia droga e se eu tinha alguma droga dentro de casa. Eu respondi que não tinha droga nenhuma, que não era traficante e autorizei que os policiais fizessem buscas na minha casa, mas eles não fizeram. Sou apenas usuário de maconha e cocaína. A droga apreendida nesta data é toda de Daniel. Eu nego qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Hoje, eu também autorizei que fizessem buscas na minha casa. No interior da minha casa nada foi encontrado. Daniel assumiu para os policiais militares que a droga era toda dele. Daniel também é usuário de drogas. Ainda, declarou que no dia 30.10.2019 foi preso por tráfico de entorpecentes haja vista que policiais militares invadiu sua residência, entraram nos fundos e acabaram por encontrar no local 4 porções de crack e 4 porções de maconha, de propriedade de Daniel Alves dos Santos; como moravam juntos havendo denuncia que o declarante era traficante os policiais levaram o declarante e o Sr. Daniel; na audiência de custódia Daniel foi liberado e o declarante ficou preso respondendo o processo; se lembra nos dias anteriores havia comprado um aparelho de telefone Smartphone J7 PRO 64 gb, cor azul, de um indivíduo paraibano, não se lembra o nome, pagando a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), aparelho que foi apreendido pela polícia militar, no dia dos fatos não tinha conhecimento de que o mesmo era furtado, inclusive ouviu os policiais falando que o telefone estava "Limpo".

Mediante análise jurídica concreta, baseada nos elementos de provas até então existentes, a denúncia foi recebida.

A materialidade do delito está comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 03/04, 09/10, 32 e 34/35), auto de entrega (fls. 06 e 13), laudo pericial (fls. 15/21), auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), auto de avaliação (fl. 64), auto de prisão em flagrante (fl. 65) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, não pairando qualquer dúvida a indicar situação diversa.

Houve a produção de prova em juízo.

A testemunha E. E. D. O., policial militar, disse que o celular estava com o réu. Não tinha conhecimento que era produto de furto e foi apreendido pelo Delegado de Polícia para posterior investigação. Não se recorda se o acusado falou algo sobre o celular.

A testemunha V. H. H. S., policial militar, disse que a diligência principal era o

tráfico de entorpecente. No momento da revista pessoal, com o réu foi encontrado dinheiro e um celular da marca Samsung. Com os demais indivíduos nada de ilícito foi encontrado. Ele disse que o celular era dele.

O acusado D. A. D. A. disse que adquiriu o celular em loja de compra e venda de celular. Ele queria R\$ 500,00, mas disse que tinha R\$ 400,00. Ele disse que não tinha nota. O rapaz abriu a loja a pouco tempo e é conhecido por Beto. Ele é paraibano.

Pois bem.

A receptação tem por pressuposto indispensável à prática de um crime anterior, tratando-se, pois, de crime acessório ou parasitário.

Não exige a lei que o principal seja crime contra o patrimônio e nem que haja inquérito policial, ação penal e muito menos sentença que ateste a ocorrência do crime antecedente, mas apenas sua comprovação nos autos.

"Em se tratando do crime de receptação, a aferição do dolo do agente é muito difícil, visto ser impossível perscrutar o seu íntimo, podendo, assim, ser alcançado pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária" (RJTACRIM 37/342).

O acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante os depoimentos das testemunhas policiais e das circunstâncias em que ocorreram os fatos são suficientes para o decreto condenatório.

Nesse ponto, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/11/2021).

Além da unicidade, firmeza e coerência da versão apresentada, todo arcabouço fático foi detalhado, retirando qualquer dúvida quanto à credibilidade dos seus depoimentos.

Em breve síntese alegaram que o celular foi encontrado na posse do réu e tratava-se aparelho oriundo de furto (fls. 03/04).

Embora o acusado diga que não sabia da origem ilícita do celular, pagou por ele apenas a quantia de R\$ 400,00, enquanto o valor real do bem era R\$ 1.449,00, conforme avaliação de fls. 64. Ora, devia ter desconfiado do valor muito mais baixo do aparelho. Observa-se que não foi apresentada nota ou comprovante de compra do aparelho.

Conclui-se, assim, que a prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

DA APLICAÇÃO DA PENA.

Escorado no art. 68 do CP, a pena será individualizada em três fases distintas.

Parte-se das circunstâncias judiciais.

A culpabilidade consubstanciada na reprovação social da sua conduta não está acima da média. Ostenta Maus antecedentes (fls. 210/238 e 250/259). A conduta social restou demonstrada nos autos. Sua personalidade aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias do crime também são normais ao tipo legal. Houve consequências do crime, traduzido como aquele que se revela além do resultado natural. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento da infração.

Em assim sendo, e por considerar as circunstâncias judiciais preponderantemente desfavoráveis ao réu, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, em 01 ano e 02 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, analisa-se as atenuantes e as agravantes expressamente previstas em lei, cuja incidência não conduz à diminuição da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) e por simetria e proporcionalidade, acima do máximo legal.

No caso em apreço, ausentes atenuantes e presente agravante, processos nº 1505595-34.2019.8.26.0132, 7000018-16.2008.8.26.0132, 0007108-29.2010.8.26.0132, 0003110-92.2006.8.26.0132, 0066009-21.2007.826.0576, 0017013-63.2007.826.0132, transitados em julgado (fls. 234/238 e 250/259).

Dessa forma, agravo a pena em 1/3, fixando-a em 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão.

Por fim, examinam-se as causas de diminuição e de aumento da pena.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Desse modo, torno-a definitiva em 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado tendo em vista as

reincidências e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Já a pena pecuniária é fixada adotando-se o sistema bifásico.

Sabe-se que "Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

As circunstâncias judiciais são preponderantemente desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual a multa é fixada acima do mínimo legal, ou seja, 14 dias-multa.

No mais, não há provas da capacidade econômica do réu, o que enseja a fixação do dia-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo legal vigente ao tempo dos fatos.

Tal cenário não resta alterado com a aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Da substituição da pena: medida de política criminal visando a aplicação de sanção sem retirar o indivíduo do convívio social, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal, cumulativamente.

O acusado não preenche os requisitos estabelecidos no art. 44, II e III do Código Penal. Assim não há que se falar em substituição da pena.

Também não é caso de suspensão condicional da pena, vez que o acusado é reincidente em crime doloso, bem como as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis (art. 77, caput, I e II do CP).

Por tais considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva aduzida na denúncia para CONDENAR o acusado DEVANIR ALVES DE ASSIS como incurso nas sanções do art.

180, caput, à reprimenda de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 14 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c. art. 3º do CPP.

Arbitro honorários para a advogada indicada (fl. 197) para defender os interesses do réu, tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, já que nessa condição respondeu ao processo.

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF).

Publique-se. Intimem-se, com observância do disposto no art. 392 do CPP.

Catanduva, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA